

QUELLENBASIERTE REVIDIERTE AUSGABE



Muḥākamah, Taḥākum und Taḥkīm

Die Herrschaft des göttlichen Urteils, menschliche Rechtsprechung und
die Grenzen des Takfīr

Qur'ān, authentische Sunnah, Ṣaḥābah, Tābi'ūn, Athār, frühe Mufasssirūn, vier
Rechtsschulen und klassische Ahl-as-Sunnah-Gelehrte bis Muḥammad ibn 'Abd al-
Wahhāb

DAR AL TAWḤĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

VORBEMERKUNG UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN

Der klare Hukm wird benannt - und kein Muslim wird durch Vermutung aus dem Islām entfernt

Dieses Thema wird häufig in zwei entgegengesetzte Richtungen verfälscht. Die eine Seite behandelt die Herrschaft des Urteils Allahs wie eine bloße politische Meinung. Die andere Seite erklärt jeden Gang zu einem Gericht, jede Verteidigung, jeden Antrag und jede Vorladung ohne weitere Prüfung zum großen Shirk.

Untersuchungsgrundsatz

Die Offenbarung ist der höchste Maßstab. Taḥākum zum ṭāgūt aus glaubensmäßiger Abwendung, Bevorzugung oder Erlaubterklärung ist klar zu verurteilen. Gleichzeitig werden die von Qur'ān, Sunnah und Salaf festgelegten Unterschiede zwischen Gesetzgebung, richterlichem Urteil, erlaubtem Taḥkīm, Prozessrolle, Zwang, Sünde, kleinem Kufr und großem Kufr vollständig bewahrt.

Quellenkritische Arbeitsweise

- Authentische Sunnah wird von bloßen Tafsīrerzählungen getrennt.
- Originalwortlaute werden unmittelbar mit Werk, Stelle und Direktnachweis verbunden.
- Frühe Berichte werden nach ihrem tatsächlichen Beweisumfang verwendet.
- Moderne Gerichtsbeispiele werden ausdrücklich als Anwendung und nicht als angebliches Salaf-Zitat gekennzeichnet.
- Allgemeines Texturteil und Urteil über eine bestimmte Person werden getrennt.

Keine neutrale Mitte zwischen Wahrheit und Falschheit

Die Differenzierung bedeutet weder, großen Kufr zu einer Sünde herabzustufen, noch eine Sünde zum großen Shirk aufzublasen. Sie bedeutet, jeder Sache genau den Rang zu geben, den die Beweise tragen.

ERGEBNIS VOR DER DETAILPRÜFUNG

Zwölf Feststellungen, die nach der Quellenprüfung tragen

Nr.	Feststellung
1	Allahs Urteil und die Rückgabe an den Gesandten ﷺ sind verbindlich; bewusste normative Verwerfung ist großer Kufr.
2	An-Nisā' 4:60 beschreibt willentliche Abwendung zum ṭāgūt, nicht jede unfreiwillige Gerichtsberührung.
3	Der Folgetext 4:61 nennt aktives Abwenden; 4:65 verlangt äußere und innere Annahme des Prophetenurteils.
4	Der Qur'ān erlaubt menschliches Taḥkīm ausdrücklich in 4:35 und 5:95.

Nr.	Feststellung
5	Der Prophet ﷺ lobte Abū Šurayḥ gerechte Schlichtung.
6	‘Alī und Ibn ‘Abbās widerlegten die Ḥārīgīten, die menschliches Taḥkīm mit „nur Allah urteilt“ pauschal verwarfen.
7	Ibn ‘Abbās, Ṭāwūs und ‘Aṭā’ unterschieden Kufr akbar von „Kufr unterhalb des Kufr“.
8	Die vier Rechtsschulen behandeln Taḥkīm als legitimen Fiqhgegenstand mit Bedingungen.
9	Ein äußeres Gerichtsurteil macht fremdes Vermögen nicht ḥalāl.
10	Kläger, Beklagter, Richter, Zeuge, Anwalt und Übersetzer haben nicht automatisch denselben Ḥukm.
11	Bid‘ah, ḥarām, kleiner Kufr, großer Kufr und Shirk sind keine automatische zeitliche Treppe.
12	Takfir al-mu‘ayyan verlangt den tatsächlichen Wortlaut, die gemeinte Bedeutung und die anerkannten Bedingungen - ohne klaren allgemeinen Kufr abzuschwächen.

INHALT

Gliederung

KAPITEL 1 · Muḥākamah, Taḥākum, Taḥkīm, Ḥukm und Qaḍā’	4
KAPITEL 2 · Acht Ebenen, die nicht vermischt werden dürfen	5
KAPITEL 3 · Was ṭāgūt in diesem Zusammenhang bedeutet	6
KAPITEL 4 · Rückgabe an Allah und den Gesandten: an-Nisā’ 4:58-59	7
KAPITEL 5 · An-Nisā’ 4:60 streng aus seinem Zusammenhang gelesen	8
KAPITEL 6 · Die Berichte zum Anlass: gemeinsamer Kern und unterschiedliche Einzelheiten	9
KAPITEL 7 · Von der Abwendung zur vollständigen Unterwerfung: 4:61-65	10
KAPITEL 8 · Al-Mā'idah 5:44-50: großer Kufr, kleiner Kufr und der genaue Adressat	11
KAPITEL 9 · „Das Urteil gehört nur Allah“ - warum menschliches Urteilen dennoch Sunnah ist	12
KAPITEL 10 · Abū Šurayḥ: freiwilliges Taḥkīm wurde gelobt	13
KAPITEL 11 · Az-Zubayr und der Anṣārī: prophetisches Gericht und innere Ergebung	14
KAPITEL 12 · Ein Gerichtsurteil macht fremdes Eigentum nicht ḥalāl	14
KAPITEL 13 · Drei Richter: nicht jedes falsche Urteil besitzt denselben Grund	15
KAPITEL 14 · Sa’d ibn Mu‘āḍ: ein Mensch urteilt „mit dem Urteil Allahs“	16
KAPITEL 15 · ‘Alī und die Ḥārīgīten: „Ein wahres Wort, mit dem Falsches beabsichtigt wird“	16
KAPITEL 16 · Ibn ‘Abbās widerlegt den Takfir wegen menschlicher Schiedsrichter	16
KAPITEL 17 · Die frühe Überlieferungslandschaft	17
KAPITEL 18 · Die Salaf unterschieden den Rang des Kufr	18
KAPITEL 19 · Mufassirūn vom 3. bis 8. Jahrhundert	18
KAPITEL 20 · Schwache Erzählungen dürfen keine Takfir- und Blutregeln tragen	19
KAPITEL 21 · Ḥanafī: Taḥkīm ist eine Art des Qaḍā’	20

KAPITEL 22 · Mālikī: Der nichtstaatliche Schiedsrichter kann bindend entscheiden	20
KAPITEL 23 · Šāfi‘ī: Erlaubnis mit richterlicher Qualifikation	21
KAPITEL 24 · Ḥanbalī: Zustimmung, Eignung und historische Praxis der Ṣaḥābah	21
KAPITEL 25 · Was die vier Rechtsschulen beweisen - und was nicht	21
KAPITEL 26 · Ibn Taymiyyah: Verpflichtung, Erlaubterklärung und sündhafte Begierde	22
KAPITEL 27 · Unfähigkeit und begrenzte Möglichkeit: der Nağāšī	23
KAPITEL 28 · Ibn al-Qayyim: ṭāğūt und die innere Bindung an die Gegenautorität	23
KAPITEL 29 · Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb: der vierte Nāqīd spricht von Überzeugung und Bevorzugung	24
KAPITEL 30 · Die Urteilskategorien exakt bestimmen	25
KAPITEL 31 · Kläger, Beklagter, Zeuge, Anwalt und Richter	26
KAPITEL 32 · Der freiwillige Kläger: die strengste praktische Prüfung	26
KAPITEL 33 · Der Beklagte und die vorgeladene Person	27
KAPITEL 34 · Nur das feststehende Recht - niemals der verbotene Überschuss	28
KAPITEL 35 · Zwang, Notwendigkeit, Unfähigkeit und fehlende Alternative	28
KAPITEL 36 · Wo Bid‘ah tatsächlich liegt	29
KAPITEL 37 · Wo großer Kufr und Shirk zweifelsfrei benannt werden	29
KAPITEL 38 · Aussage, Handlung und bestimmte Person	30
KAPITEL 39 · Zwölf verbreitete Šubuhāt - präzise beantwortet	31
KAPITEL 40 · Konkrete Fallmatrix	32
KAPITEL 41 · Was jeder Hauptbeleg tatsächlich beweist	33
KAPITEL 42 · Abschließendes Ergebnis	33

Die Seitenzahlen werden aus der gerenderten Endfassung erzeugt. Anklickbare Titel führen direkt zum jeweiligen Kapitel.

TEIL I

Begriffe und methodische Grundordnung

Ohne präzise Begriffstrennung wird aus jeder Prozesshandlung eine Glaubensaussage und aus jeder Glaubensaussage eine bloße Verfahrensfrage. Beides ist falsch.

KAPITEL 1

Muḥākamah, Taḥākum, Taḥkīm, Ḥukm und Qaḍā’

Die Wörter überschneiden sich, sind aber nicht identisch.

Ibn Fāris über die Wurzel ḥ-k-m

الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع. وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم ... وَحُكِّمَ فلان في كذا، إذا جُعِلَ أمره إليه.

„Die Buchstaben ḥā'-kāf-mīm bilden eine Grundbedeutung: das Verhindern. Das Urteil verhindert das Unrecht ... Man sagt: Jemand wurde in einer Sache zum Entscheider gemacht, wenn ihm die Angelegenheit übertragen wurde.“

Ibn Fāris (gest. 395), Mu'ğam Maqāyīs al-luġah, Wurzel ḥ-k-m, Bd. 2, S. 91.

[Buchtext](#)

Begriff	Kernbedeutung	Was daraus nicht automatisch folgt
Ḥukm	Urteil, Entscheidung, normative Festlegung oder richterliche Trennung - je nach Kontext.	Nicht jede Verwendung meint Gesetzgebung oder 'Ibādah.
Qaḍā'	Gerichtliches Entscheiden und Vollziehen eines Urteils.	Ein richterlicher Fehler macht nicht jede Partei zum Glaubensabtrünnigen.
Taḥkīm	Eine Person oder Instanz zum Schiedsrichter einsetzen.	Taḥkīm ist nicht seinem Wesen nach Shirk; Qur'ān und Sunnah kennen erlaubtes Taḥkīm.
Taḥākum	Zwei oder mehr Parteien tragen einen Streit zur Entscheidung.	Das Verb allein enthält noch nicht das vollständige Urteil über Richter, Norm, Anspruch und Überzeugung.
Muḥākamah	Prozessführung, gerichtliche Auseinandersetzung, Sich-vor-Gericht-Stellen.	Kläger, Beklagter, Zeuge, Übersetzer und Richter sind nicht dieselbe Handlungskategorie.
Tašrī'	Normative Setzung von ḥalāl und ḥarām beziehungsweise allgemeinem Recht.	Tašrī' ist nicht mit jeder Verwaltungsvorschrift oder technischen Verfahrensregel identisch.

Erste strenge Regel

Ein korrektes Urteil darf nicht vom deutschen Wort „Gericht“, vom Gebäude, von einer Aktennummer oder von einer Rollenbezeichnung abgeleitet werden. Es muss festgestellt werden: **Wer entscheidet? Nach welchem Maßstab? Was verlangt die Partei? Ist sie Kläger oder Beklagter? Was glaubt und billigt sie? Besteht freie Wahl, Zwang oder fehlende Alternative?**

KAPITEL 2

Acht Ebenen, die nicht vermischt werden dürfen

Die meisten Fehlschlüsse entstehen, weil verschiedene Vorgänge unter ein einziges Schlagwort gestellt werden.

Ebene	Beispiel	Eigenständige Prüfung
1. Offenbarungsnorm	Allah erklärt etwas für ḥalāl, ḥarām, verpflichtend oder ungültig.	Dies ist der höchste verbindliche Maßstab.
2. Allgemeine Gesetzgebung	Eine Ordnung setzt abstrakte Regeln für viele Fälle.	Glaubensurteil hängt unter anderem von Anspruch auf normative Konkurrenz, Ablehnung und Erlaubterklärung ab.
3. Richterliches Urteil	Ein Richter wendet Regeln auf einen konkreten Streit an.	Wissen, Absicht, Maßstab, Bestechung, Begierde und Irrtum sind zu unterscheiden.
4. Schiedsgericht	Parteien wählen einen ḥakam.	Kann erlaubt und rechtswirksam sein; Bedingungen unterscheiden sich in den Rechtsschulen.
5. Prozesshandlung	Klage, Erwiderung, Antrag, Berufung, Vollstreckung.	Der verlangte Anspruch und die Wahlfreiheit entscheiden.
6. Beweisfunktion	Zeugnis, Gutachten, Übersetzung, Dokumentation.	Wahrheitspflicht und konkrete Mitwirkung am Unrecht sind zu prüfen.
7. Verwaltung	Registrierung, Genehmigung, Personenstand, Fristen.	Nicht jede Verwaltung ist ein rivalisierendes Urteil über ḥalāl und ḥarām.
8. Innere Glaubenshaltung	Bevorzugung, Gleichstellung, Ablehnung, Hass oder bloße Sünde.	Hier liegt die Grenze zwischen großem Kufr und einer Handlung unterhalb davon.

Die unzulässige Gleichung

„**Kontakt mit einem nichtislamischen Gericht = Taḥākum ilā ʔ-ṭāgūt = Shirk akbar = jede konkrete Person ist Kāfir**“ ist keine methodische Beweisführung, sondern eine Kette unbewiesener Gleichsetzungen.

KAPITEL 3

Was ṭāgūt in diesem Zusammenhang bedeutet

Der Begriff bezeichnet Grenzüberschreitung, falsche Verehrung, blinde Gefolgschaft oder eine anstelle Allahs angenommene Entscheidungsinstanz - nicht jeden Menschen, der einen Verwaltungsakt ausführt.

Aṭ-Ṭabarī zu an-Nisā' 4:60

يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت، يعني إلى من يعظمونه، ويصدرون عن قوله،
ويرضون بحكمه من دون حكم الله.

„Sie wollen ihren Streit zum ṭāgūt bringen: zu dem, den sie erhöhen, dessen Ausspruch sie folgen und mit dessen Urteil anstelle des Urteils Allahs sie zufrieden sind.“

Aṭ-Ṭabarī (gest. 310), Ġāmi' al-bayān, zu 4:60.

[Direkttext](#)

Ibn al-Qayyim umfassende Definition

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ...

„Ṭāgūt ist das, wodurch der Diener die Grenze überschreitet - als Verehrtes, Gefolgtes oder Gehorchtes. Der ṭāgūt eines Volkes ist, zu wem es anstelle Allahs und Seines Gesandten zur Entscheidung geht ...“

Ibn al-Qayyim (gest. 751), I'lām al-muwaqqi'in, bekannte Definition; Wortlaut mit Werkangabe im Direktnachweis.

Die Definition beschreibt eine normative Abwendung und Grenzüberschreitung. Sie darf nicht auf jede unfreiwillige Anwesenheit oder jede zulässige Rückforderung reduziert werden.

[Textnachweis](#)

Kein Kurzschluss aus dem Wort ṭāgūt

Selbst wenn eine Institution in einem bestimmten Aspekt als ṭāgūt bezeichnet wird, folgt nicht ohne weitere Prüfung, dass jede denkbare Beziehung zu ihr eine 'Ibādah an ihr ist. Auch zu einem kāfir, einem ungerechten Herrscher oder einem Sünder bestehen Handlungen mit verschiedenen Urteilen: Ablehnung, Zwang, Vertrag, Schutzsuche, Zeugnis, Verteidigung oder verbotene Unterstützung.

TEIL II

Der Qur'ān: Pflicht zum Urteil Allahs und erlaubte menschliche Entscheidung

Der Qur'ān verurteilt die Abwendung vom offenbarten Urteil. Derselbe Qur'ān ordnet zugleich menschliche Richter und Schiedsrichter an. Der scheinbare Gegensatz verschwindet, sobald Ursprung und Funktion des Urteils unterschieden werden.

Rückgabe an Allah und den Gesandten: an-Nisā' 4:58-59

Die Grundnorm richtet sich an Herrschende und Streitende.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Allah befiehlt die Rückgabe der anvertrauten Güter und das gerechte Urteil. Darauf folgt der Befehl zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Gesandten und den zuständigen Autoritäten sowie zur Rückgabe strittiger Angelegenheiten an Allah und den Gesandten.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Zwei Adressatenkreise

Der Richter muss gerecht und nach der Offenbarung urteilen. **Die Parteien** müssen die Offenbarung als höchsten Maßstab akzeptieren. Dennoch bleibt zu unterscheiden, ob eine Partei das Gegenrecht normativ wählt oder sich lediglich gegen einen Angriff verteidigt.

KAPITEL 5

An-Nisā' 4:60 streng aus seinem Zusammenhang gelesen

Der Vers ist der Hauptbeleg gegen Taḥākum ilā ʔ-ṭāgūt. Gerade deshalb darf kein Teil seines Wortlauts ausgelöscht werden.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

Wortlautbestandteil	Bedeutung für die Einordnung
يزعمون أنهم آمنوا	Der behauptete Glaube wird durch das folgende Verhalten widersprochen.
يريدون	Der Text nennt einen Willen und eine Ausrichtung - nicht bloß eine unfreiwillige Vorladung.
أن يتحاكموا	Sie wollen ihren Streit zur Entscheidung bringen.

Wortlautbestandteil	Bedeutung für die Einordnung
إلى المطاغوت	Ziel ist eine verehrte beziehungsweise akzeptierte Gegeninstanz.
وقد أمروا أن يكفروا به	Sie sind zur Zurückweisung dieser falschen Autorität verpflichtet.
4:61 يصدون عنك صدودا	Der Folgetext beschreibt die aktive Abwendung vom Gesandten ﷺ.

Die frühen Berichte bei aṭ-Ṭabarī

فتنافرا إلى كاهن بالمدينة يحكم بينهما، وتركا نبي الله ﷺ.

„Sie gingen zu einem Wahrsager in Medina, damit er zwischen ihnen entscheide, und verließen den Propheten Allahs ﷺ.“

Über Qatādah; aṭ-Ṭabarī zu 4:60. Weitere Berichte nennen einen kāhin oder Ka'b ibn al-Ašraf.

[Aṭ-Ṭabarī](#) · [Athār-Sammlung](#)

Ibn Kaṭīr Zusammenfassung

هذا إنكار من الله ... على من يدعي الإيمان ... وهو مع ذلك يريد التحاكم ... إلى غير كتاب الله وسنة رسوله.

„Dies ist eine Zurückweisung Allahs gegen den, der den Glauben behauptet und zugleich die Entscheidung außerhalb des Buches Allahs und der Sunnah Seines Gesandten sucht.“

Ibn Kaṭīr (gest. 774), Tafsīr, zu 4:60.

[Direkttext](#)

Was der Vers nicht sagt

Er sagt nicht: „Jeder, der von einer Behörde vorgeladen wird, jeder Beklagte, jeder Zeuge, jeder Übersetzer, jeder Anwalt und jeder, der einen Eigentumsnachweis einreicht, hat den ṭāgūt als Gott angenommen.“ Eine solche Erweiterung benötigt einen eigenständigen Beweis.

KAPITEL 6

Die Berichte zum Anlass: gemeinsamer Kern und unterschiedliche Einzelheiten

Quellenkritik ist kein Abschwächen des Verses, sondern Schutz vor erfundenen Beweisen.

Überlieferungsstrang	Inhalt	Beweiswert
Aš-Ša'bī / Dāwūd ibn Abī Hind	Jude und angeblicher Muslim streiten; derjenige mit unrechtmäßigem Vorteil sucht bestechliche beziehungsweise falsche Richter.	Früher, verbreiteter Bericht; der Kern ist das Verlassen des gerechten prophetischen Urteils.

Überlieferungsstrang	Inhalt	Beweiswert
Qatādah	Zwei Parteien gehen zu einem kāhin und lassen den Propheten ﷺ zurück.	Früher Tafsīrbericht; erklärt die Abwendung.
Muğāhid / Ibn Ğurayğ	Der eine ruft zum Propheten ﷺ, der andere zu Ka'b ibn al-Ašraf beziehungsweise zum ṭāgūt.	Zeigt bewusste Wahl einer Gegeninstanz.
Ibn 'Abbās über al-'Awfi	Ṭāgūt wird als Ka'b ibn al-Ašraf erklärt.	Der Überlieferungsweg ist nicht der stärkste; er wird als Tafsīrbericht dokumentiert, nicht als alleiniger Glaubensbeweis.
Erzählung: 'Umar tötet den unzufriedenen Heuchler	Nach einem prophetischen Urteil soll 'Umar ihn getötet haben.	Die bekannte lange Erzählung ist nicht als authentischer Hauptbeleg zu verwenden; ihre Überlieferungswege sind schwach.

Al-Qurṭubī dokumentiert beide Berichtstypen

Al-Qurṭubī zu 4:60 führt den Bericht aš-Ša'bīs und auch die lange 'Umar-Erzählung an. Das bloße Vorkommen im Tafsīr macht die zweite Erzählung nicht ṣaḥīḥ.

[Direkttext](#)

Strenge Quellenregel

Die Schwere von 4:60 steht durch den Qur'ān selbst fest. Sie benötigt keine schwache Tötungserzählung. Wer einen schwachen Bericht als Grundlage für Blut, Takfīr oder pauschale Rechtsfolgen benutzt, fügt dem Beweis mehr hinzu, als die Überlieferung trägt.

KAPITEL 7

Von der Abwendung zur vollständigen Unterwerfung: 4:61-65

Der Textblock erklärt, wodurch der behauptete Glaube widerlegt wird.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

Aṭ-Ṭabarī zu 4:61

هلموا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه، وإلى الرسول ليحكم بيننا.

„Kommt zum Urteil Allahs, das Er in Seinem Buch herabgesandt hat, und zum Gesandten, damit er zwischen uns entscheide.“

Aṭ-Ṭabarī, zu 4:61.

[Direkttext](#)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Stufe	Inhalt
Äußere Rückgabe	Den Gesandten ﷺ im Streit entscheiden lassen.
Innere Annahme	Keinen glaubensmäßigen Widerstand gegen sein Urteil tragen.
Vollständige Ergebung	Das Urteil ohne normative Gegenherrschaft annehmen.

Nicht jede innere Unzufriedenheit ist dasselbe

Schmerz über einen Vermögensverlust, Angst vor einer Strafe oder natürliche Abneigung gegen eine belastende Folge ist nicht automatisch die glaubensmäßige Verwerfung des Urteils. Entscheidend ist, ob die Person Allahs Urteil als wahr und verpflichtend anerkennt oder es in seinem Recht und seiner Weisheit zurückweist.

KAPITEL 8

Al-Mā'idah 5:44-50: großer Kufr, kleiner Kufr und der genaue Adressat

Die Salaf verwarfen sowohl die Verharmlosung als auch die Ḥārīgīten-Pauschalisierung.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Al-Barā' ibn 'Āzib über den unmittelbaren Offenbarungskontext

في الكافرين كلها

„Sie alle betreffen die Ungläubigen.“

Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1700; der unmittelbare Anlass betrifft die Juden und ihre Veränderung des Strafurteils.

[Athār und Ḥadīṭnachweis](#)

Huḍayfah gegen die bequeme Beschränkung auf frühere Völker

نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة!

„Was für gute Brüder die Kinder Israels für euch wären, wenn alles Süße euch und alles Bittere ihnen gehörte!“

Athar bei ‘Abd ar-Razzāq, aṭ-Ṭabarī, Ibn Abī Ḥātim und al-Ḥākim.

[Direktnachweis](#)

Ibn ‘Abbās: Verleugnung und sündhafte Nichtanwendung

من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.

„Wer das von Allah herabgesandte Urteil verleugnet, ist ungläubig. Wer es anerkennt, aber nicht danach urteilt, ist ein Ungerechter und Frevler.“

Überlieferung über ‘Alī ibn Abī Ṭalḥah; Tafsīrweg mit bekannter Diskussion über die Verbindung zu Ibn ‘Abbās.

[Athār-Sammlung](#)

Ibn ‘Abbās über Ṭāwūs

إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ... كفر دون كفر.

„Es ist nicht der Kufr, zu dem ihr geht ... es ist Kufr unterhalb des Kufr.“

Überliefert bei Sa‘īd ibn Manṣūr, Ibn Abī Ḥātim, al-Ḥākim und al-Bayhaqī; die Einzelsanādid wurden diskutiert, die Unterscheidung ist jedoch auch von Ṭāwūs und ‘Aṭā’ überliefert und von klassischen Gelehrten aufgenommen worden.

[Direktnachweis](#) · [Aṭ-Ṭabarī](#)

Was großer Kufr ist

Großer Kufr liegt vor, wenn die Verpflichtung des göttlichen Urteils geleugnet, ein Gegenrecht für erlaubt erklärt, dem Urteil Allahs normative Gleichrangigkeit abgesprochen oder ein anderes Urteil als besser beziehungsweise gleichwertig angenommen wird.

Was unterhalb des großen Kufr liegen kann

Ein Richter kann aus Bestechung, Begierde, Verwandtschaft, Angst oder persönlichem Vorteil ungerecht urteilen und dabei wissen, dass Allahs Urteil wahr und verpflichtend ist. Das ist eine gewaltige Sünde und kann in den Texten Kufr, ḡulm und fisq heißen, ohne automatisch denselben Glaubensabfall wie Verleugnung zu bedeuten.

„Das Urteil gehört nur Allah“ - warum menschliches Urteilen dennoch Sunnah ist

Allah ist der höchste Gesetzgeber und Richter. Menschen urteilen rechtmäßig nur innerhalb der von Ihm gesetzten Befugnis.

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

Die Aussage ist wahr. Falsch wird sie, wenn daraus gefolgert wird, Allah habe keinem Menschen erlaubt, Beweise zu würdigen, einen Streit zu schlichten oder ein offenbartes Urteil anzuwenden.

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

In an-Nisā' 4:35 ordnet Allah zwei menschliche Schiedsrichter bei ehelichem Zerwürfnis an. In al-Mā'idah 5:95 beurteilen zwei gerechte Männer die Entschädigung für Jagd im Ihrām. Menschliches Urteil ist daher nicht Konkurrenz zu Allah, wenn Allah es erlaubt und sein Maßstab der Offenbarung untergeordnet ist.

Ursprung und Ausführung

Allah besitzt den ursprünglichen und absoluten Ḥukm. Der Prophet ﷺ, Richter, Schiedsrichter und Zeugen handeln als Beauftragte innerhalb der Offenbarung. Die Formel „menschliches Urteil = Shirk“ widerspricht den ausdrücklichen Qur'anbeispielen.

TEIL III

Sunnah und Praxis der Ṣaḥābah

Die Sunnah zeigt erlaubte Streitentscheidung, warnt vor ungerechtem Urteil und widerlegt die Ḥārīḡiten, die aus einem wahren Satz eine falsche Takfirformel machten.

KAPITEL 10

Abū Šurayḥ: freiwilliges Taḥkīm wurde gelobt

Dieser Ḥadīṭ widerlegt unmittelbar die Behauptung, jeder menschliche ḥakam sei ṭāḡūt und jedes Taḥkīm Shirk.

Der Prophet ﷺ über Hānī' ibn Yazīd

إن الله هو الحكم وإليه الحكم ... إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ف رضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا.

„Allah ist al-Ḥakam und zu Ihm gehört das Urteil ... Wenn mein Volk in einer Sache uneins ist, kommt es zu mir; ich entscheide zwischen ihnen und beide Parteien sind zufrieden. Der Prophet sagte: Wie gut ist dies!“

Sunan Abī Dāwūd Nr. 4955; auch bei an-Nasā'ī. Der Prophet änderte die Kunya „Abū l-Ḥakam“, lobte aber die gerechte Schlichtung selbst.

[Hadīṭtext und Wege](#)

Exakter Beweisumfang

Der Ḥadīṭ beweist nicht, dass jeder private Schiedsrichter automatisch rechtmäßig urteilt. Er beweist aber eindeutig, dass **menschliches Entscheiden zwischen Streitenden nicht seinem Wesen nach Shirk** ist.

KAPITEL 11

Az-Zubayr und der Anṣārī: prophetisches Gericht und innere Ergebung

Der Fall erklärt 4:65 und unterscheidet richterliche Milde von endgültigem Recht.

Az-Zubayr رضي الله عنه und ein Mann von den Anṣār stritten über Bewässerungswasser. Der Prophet ﷺ gab zunächst ein mildes, ausgleichendes Urteil. Als der andere Mann Parteilichkeit unterstellte, sprach er das volle Recht az-Zubayrs aus. Az-Zubayr verband 4:65 mit diesem Ereignis.

Aṭ-Ṭabarī zu 4:65

Aṭ-Ṭabarī sammelt sowohl die Verbindung mit dem vorausgehenden Heuchlerbericht als auch den authentischen Streit des az-Zubayr.

[Tafsīrtext](#)

Keine Übertragung ohne Gleichheit

Der Fall betrifft die Ablehnung beziehungsweise Verdächtigung eines Urteils des Gesandten ﷺ. Er ist kein Beweis, dass jeder verfahrensrechtliche Einwand gegen einen fehlbaren Richter eine Ablehnung Allahs darstellt.

KAPITEL 12

Ein Gerichtsurteil macht fremdes Eigentum nicht ḥalāl

Der Prophet ﷺ trennte zwischen äußerer richterlicher Entscheidung und dem tatsächlichen Recht vor Allah.

Ḥadīṭ Umm Salamah

إنكم تختصمون إلي ... فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار.

„Ihr bringt eure Streitigkeiten zu mir ... Wem ich aufgrund des Vorgetragenen etwas vom Recht seines Bruders zuspreche, der soll es nicht nehmen; ich schneide ihm damit nur ein Stück vom Feuer zu.“

Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1713; auch in al-Muwaṭṭaʿ und Ṣaḥīḥ al-Buḥārī sinngemäß.

[Originalwege](#)

Anwendung	Folge
Ein Gericht spricht mehr zu, als nach der Sharīʿah zusteht.	Der Überschuss wird nicht ḥalāl, nur weil ein vollstreckbarer Titel existiert.
Eine Partei lügt, verschweigt oder manipuliert Beweise.	Das ist ḥarām und kann schweres Unrecht sein; das Urteil schützt nicht vor Allah.
Eine Partei verlangt exakt ein feststehendes Recht.	Die bloße gerichtliche Form macht den Anspruch nicht automatisch Shirk.

KAPITEL 13

Drei Richter: nicht jedes falsche Urteil besitzt denselben Grund

Die Sunnah differenziert zwischen bewusster Ungerechtigkeit, zerstörerischer Unwissenheit und gerechtem Urteil.

„Die Richter sind drei“

القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة ...

„Die Richter sind drei: Zwei sind im Feuer und einer im Paradies. Einer urteilt wissentlich gegen das Recht; einer urteilt unwissend und zerstört die Rechte der Menschen; einer urteilt nach dem Recht.“

Sunan at-Tirmidī Nr. 1322; auch Abū Dāwūd.

[Ḥadīṭtext](#)

Urteil über Richter ≠ Urteil über Parteien

Selbst wenn ein Richter sündigt oder ungläubig urteilt, wird der Beklagte nicht durch bloßes Erscheinen zum Träger derselben Überzeugung. Rollen und Handlungen bleiben getrennt.

KAPITEL 14

Sa'd ibn Mu'ād: ein Mensch urteilt „mit dem Urteil Allahs“

Delegiertes menschliches Entscheiden kann exakt dem göttlichen Urteil entsprechen.

Urteil über Banū Qurayzah

لقد حكمت فيهم بحكم الله.

„Du hast über sie mit dem Urteil Allahs entschieden.“

Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1768; Überlieferungen auch in Ṣaḥīḥ al-Buḥārī.

[Ḥadīṭnachweis](#)

Der Gesandte Allahs ﷺ übertrug Sa'd die konkrete Entscheidung. Sa'd wurde dadurch weder zum selbstständigen Gesetzgeber noch zum Rivalen Allahs. Er urteilte innerhalb einer übertragenen Befugnis und traf das Recht.

KAPITEL 15

'Alī und die Ḥārīğiten: „Ein wahres Wort, mit dem Falsches beabsichtigt wird“

Dies ist der zentrale Salaf-Beleg gegen eine Takfirformel, die jedes menschliche Urteil verbietet.

'Alī رضي الله عنه über „lā ḥukma illā lillāh“

كلمة حق أريد بها باطل.

„Ein wahres Wort, mit dem Falsches beabsichtigt wird.“

Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1066. Die Ḥārīriyyah rief: „Kein Urteil außer Allahs Urteil.“

[Ṣaḥīḥ-Muslim-Nachweis](#)

Die moderne Wiederholung des Ḥārīğitenfehlers

Wer aus „das Urteil gehört Allah“ folgert, dass jede Ernennung eines ḥakam, jedes Schiedsverfahren oder jede menschliche Beweiswürdigung Shirk sei, wiederholt genau die begriffliche Überdehnung, die 'Alī zurückwies.

KAPITEL 16

Ibn ‘Abbās widerlegt den Takfir wegen menschlicher Schiedsrichter

Er antwortete nicht mit einer politischen Ausrede, sondern mit zwei ausdrücklichen Qur’ānversen.

Debatte mit den Ḥawāriğ

فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال ... يحكم به نوا عدل منكم ... فابعثوا حكماً من أهله
وحكماً من أهلها.

„Ich lese euch vor, wo Allah die Entscheidung Menschen übertragen hat ... Zwei gerechte Männer sollen urteilen ... entsendet einen Schiedsrichter aus seiner und einen aus ihrer Familie.“

Überliefert bei al-Ḥākim, al-Bayhaqī und anderen; al-Ḥākim erklärte den Bericht nach der Bedingung Muslims für authentisch.

[Vollständiger Bericht](#)

Einwand der Ḥawāriğ	Antwort Ibn ‘Abbās’
„Alī ließ Menschen in Allahs Sache urteilen.“	Allah selbst übertrug Menschen Urteile über Jagdentschädigung und Ehekonflikte.
„Wenn Menschen urteilen, wird Allahs Urteil verdrängt.“	Menschliches Urteil kann ein von Allah erlaubtes Mittel zur Anwendung und Versöhnung sein.
„Taḥkīm beweist Kufr.“	Der Qur’ānbeleg zerstört diese Pauschalaussage; geprüft wird Inhalt und Befugnis des Taḥkīm.

TEIL IV

Ṣaḥābah, Tābi‘ūn und frühe Mufasssirūn

Die frühe Überlieferung ist breiter als wenige moderne Schlagwörter. Sie verbindet strenge Ablehnung des ṭāgūt mit genauer Unterscheidung von großem und kleinem Kufr.

KAPITEL 17

Die frühe Überlieferungslandschaft

Nicht alle Berichte besitzen dieselbe Stärke oder behandeln dieselbe Frage.

Person / Generation	Aussage oder Beitrag	Funktion
Ğābir ibn ‘Abdillāh	Erklärte ṭawāğīt im Verszusammenhang als kāhins, zu denen Satane kamen.	Historischer Tafsīrkontext.
‘Alī ibn Abī Ṭālib	Wies die Ḥāriğitenformel „lā ḥukma illā lillāh“ als wahren Satz mit falscher Absicht zurück.	Grundsatz gegen Pauschalisierung.

Person / Generation	Aussage oder Beitrag	Funktion
Ibn ‘Abbās	Argumentierte mit 4:35 und 5:95 für erlaubtes menschliches Taḥkīm.	Direkte Widerlegung der Ghulāt.
Ibn ‘Abbās / Ṭāwūs	„Kufr unterhalb des Kufr“ bei einer Form des Nichturteilens.	Rangstufen des Kufr.
Ḥuḍayfah	Warnte Muslime davor, die bitteren Verse nur früheren Völkern zuzuschreiben.	Allgemeine Warnfunktion.
Aš-Ša‘bī, Qatādah, Muğāhid	Erklärten 4:60 mit dem Verlassen des Prophetenurteils zugunsten eines kāhin oder Ka‘b.	Kontext von irādah, Abwendung und falscher Instanz.
‘Aṭā’	Kufr unterhalb des Kufr, zulm unterhalb des zulm, fiṣq unterhalb des fiṣq.	Nicht jedes Textwort besitzt automatisch die höchste Rangstufe.
Sa‘īd ibn Ğubayr	Wies die vollständige Beschränkung von 5:44 auf Banū Isrā‘īl zurück.	Anwendbarkeit der Warnung auf Muslime.

KAPITEL 18

Die Salaf unterschieden den Rang des Kufr

Die Unterscheidung ist keine moderne Entschuldigung, sondern Bestandteil des frühen Tafsīrs.

Die Texte müssen gemeinsam gelesen werden:

- Der unmittelbare Anlass von 5:44-47 betrifft jüdische Rechtsveränderung und Verdeckung.
- Ḥuḍayfah, Ibn ‘Abbās und Sa‘īd ibn Ğubayr verneinten, dass Muslime keinerlei Anteil an der Warnung hätten.
- Ibn ‘Abbās, Ṭāwūs und ‘Aṭā’ unterschieden zwischen dem Kufr, der aus der Religion führt, und einem Kufr darunter.
- Verleugnung und Erlaubterklärung sind nicht dasselbe wie sündhafte Nichtanwendung bei innerer Anerkennung.

Zwei entgegengesetzte Fehler

Murğī’itische Abschwächung: Jede Gesetzesveränderung sei nur eine kleine Sünde, unabhängig von Überzeugung und Erlaubterklärung.

Ḥārīğitische Überdehnung: Jede einzelne Abweichung und jede Prozessbeteiligung sei automatisch Kufr akbar. Der Weg der Salaf verwirft beide.

KAPITEL 19

Mufassirūn vom 3. bis 8. Jahrhundert

Die klassischen Tafsīre beschreiben eine bewusste Abwendung zum Gegenrichter - nicht das bloße Vorhandensein eines Gerichtsakts.

Mufassir	Kernaussage zu 4:60
Aṭ-Ṭabarī (gest. 310)	Ṭāgūt ist hier derjenige, den sie erhöhen, dessen Ausspruch sie folgen und dessen Urteil sie anstelle Allahs zufrieden annehmen.
Al-Māwardī (gest. 450)	Dokumentiert die Berichte über den Heuchler, den Juden, Ka'b und den kāhin; Kern ist die Wahl des bestechlichen/falschen Urteils.
Makkī ibn Abī Ṭālib (gest. 437)	Erklärt 4:61 als Verweigerung, zum Buch Allahs und zum Gesandten zu kommen.
Al-Bağawī (gest. 516)	Der Heuchler will zu den bestechlichen Richtern; beide einigen sich auf einen kāhin.
Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī (gest. 606)	Ordnet 4:60 und 4:61 als zusammenhängenden Widerspruch zwischen Glaubensbehauptung und Abwendung ein.
Al-Qurṭubī (gest. 671)	Überliefert den frühen aš-Ša'bī-Bericht und weitere Anlässe; einzelne Erzählungen müssen sanadkritisch getrennt werden.
Ibn Kaṭīr (gest. 774)	Tadel dessen, der Glauben behauptet und Streitentscheidungen außerhalb von Qur'ān und Sunnah sucht.

[Aṭ-Ṭabarī](#) · [Makkī](#) · [al-Bağawī](#) · [al-Qurṭubī](#) · [Ibn Kaṭīr](#)

KAPITEL 20

Schwache Erzählungen dürfen keine Takfir- und Blutregeln tragen

Die bekannte Erzählung, 'Umar habe einen Heuchler nach dem Urteil des Propheten ﷺ getötet, wird oft ohne Sanadprüfung zitiert.

Die lange Erzählung erscheint in mehreren Tafsīren, häufig über schwache oder unterbrochene Wege. Ihre Bekanntheit ersetzt keine Authentizität. Der sichere Qur'ānbeweis lautet bereits:

- Sie behaupteten Glauben.
- Sie wollten zum ṭāgūt.
- Sie waren zum Kufr an ihm verpflichtet.
- Sie wandten sich vom Gesandten ﷺ ab.
- Der wahre Glaube verlangt die Annahme seines Urteils.

Wissenschaftliche Folge

Die allgemeine Verurteilung des Taḥākum zum ṭāgūt bleibt fest. Nicht fest steht deshalb jede dramatische Einzelheit einer schwachen Anlassgeschichte. Der starke Beweis wird durch die Trennung nicht geschwächt, sondern gereinigt.

TEIL V

Die vier Rechtsschulen über Taḥkīm

Die Madhāhib diskutierten Voraussetzungen, Bindungswirkung und Zuständigkeit menschlicher Schiedsrichter. Keine Schule behandelte jedes Taḥkīm als Shirk.

KAPITEL 21

Ḥanafī: Taḥkīm ist eine Art des Qaḍā'

Zustimmung der Parteien und Eignung des Schiedsrichters sind zentrale Bedingungen.

Al-‘Aynī, al-Bināyah

وإذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز ... وهو من أنواع القضاء ... وهو مشروع
بالكتاب والسنة والإجماع.

„Wenn zwei Männer einen Mann zum Schiedsrichter machen und mit seinem Urteil zufrieden sind, ist dies zulässig ... Taḥkīm gehört zu den Arten des Gerichtsurteils ... und ist durch Qur’ān, Sunnah und Konsens legitimiert.“

Badr ad-Dīn al-‘Aynī (gest. 855), al-Bināyah šarḥ al-Hidāyah, Bd. 9, S. 58.

[Buchtext](#)

Der Text unterscheidet die staatliche Richtergewalt vom freiwilligen Schiedsrichter: Der Richter kann unabhängig von späterer Zustimmung urteilen; der muḥakkam beruht auf der Zustimmung der Parteien und ist in seiner Zuständigkeit begrenzt.

KAPITEL 22

Mālikī: Der nichtstaatliche Schiedsrichter kann bindend entscheiden

Voraussetzung ist ein shari‘ah-konformes Urteil.

Al-Qāḍī ‘Abd al-Wahhāb, al-Ma‘ūnah

إذا حكم الرجلان بينهما رجلا ورضيا بحكمه فحكم بينهما بما يجوز في الشرع لزمهما.

„Wenn zwei Männer einen Mann zwischen sich zum Richter machen, mit seinem Urteil zufrieden sind und er nach dem urteilt, was in der Shari‘ah zulässig ist, bindet es beide.“

Al-Qāḍī ‘Abd al-Wahhāb (gest. 422), al-Ma‘ūnah ‘alā maḍhab ‘ālim al-Madīnah, Bd. 3, S. 1510.

[Buchtext](#)

Der mālikitische Text nennt zugleich Unterschiede zu Abū Ḥanīfah und zwei Ansichten bei aš-Šāfi‘ī. Das ist Fiqhstreit über Bindungswirkung - kein Streit darüber, ob die bloße Wahl eines menschlichen ḥakam Shirk sei.

KAPITEL 23

Šāfi'ī: Erlaubnis mit richterlicher Qualifikation

Die šāfi'itische Schule kennt interne Ansichten über Reichweite und Voraussetzung.

An-Nawawī, Minhāğ aṭ-ṭālibīn

ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء، وفي قول لا يجوز،
وقيل بشرط عدم قاض بالبلد.

„Wenn zwei Streitende einen Mann in einer Sache außerhalb der reinen ḥudūd Allahs zum Schiedsrichter machen, ist es nach der maßgeblichen Ansicht mit richterlicher Eignung erlaubt; es gibt weitere Ansichten.“

An-Nawawī (gest. 676), Minhāğ aṭ-ṭālibīn, Buch des Qaḍā', S. 336 der verlinkten Ausgabe.

[Buchtext](#)

Der interne Ikhtilāf betrifft Gültigkeit und Bedingungen. Selbst die einschränkende Ansicht macht daraus keinen Glaubensabfall.

KAPITEL 24

Ḥanbalī: Zustimmung, Eignung und historische Praxis der Ṣaḥābah

Ibn Qudāmāh nennt sogar konkrete Taḥkīm-Beispiele der Ṣaḥābah.

Ibn Qudāmāh, al-Muğnī

وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكما بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء ... جاز ذلك ونفذ
حكمه عليهما.

„Wenn zwei Männer zu einem Mann gehen, den sie als Schiedsrichter einsetzen und akzeptieren, und er für das Richteramt geeignet ist, ist dies zulässig und sein Urteil über beide wirksam.“

Ibn Qudāmāh (gest. 620), al-Muğnī, Bd. 10, S. 94.

[Buchtext](#)

Ibn Qudāmāh führt den Ḥadīṭ Abū Šurayḥ an und erwähnt: ‘Umar und Ubayy gingen zu Zayd, ‘Umar und ein Beduine zu Šurayḥ vor dessen Richterernennung, ‘Uṭmān und Ṭalḥah zu Ġubayr ibn Muṭ‘im.

KAPITEL 25

Was die vier Rechtsschulen beweisen - und was nicht

Die Madhhabtexte müssen innerhalb ihres eigenen Gegenstandes benutzt werden.

Sie beweisen	Sie beweisen nicht
Taḥkīm als menschliche Streitentscheidung ist grundsätzlich ein anerkannter Fiqhgegenstand.	Dass jeder beliebige Schiedsrichter oder jedes beliebige Urteil gültig ist.
Zustimmung, richterliche Eignung, Streitgegenstand und Sharī'ah-Konformität sind relevante Bedingungen.	Dass ein ungültiges Taḥkīm automatisch großer Shirk ist.
Die Schulen diskutieren Bindungswirkung und Zuständigkeit.	Dass ihre Unterschiede Unterschiede im Tawḥīd darstellen.
Ṣaḥābah nutzten private Schiedsrichter.	Dass eine normative Abwendung vom Urteil Allahs erlaubt wäre.

Entscheidende Widerlegung

Wer jede Muḥākamah oder jedes Taḥkīm zum großen Shirk erklärt, müsste nicht nur moderne Gerichte, sondern auch die Qur'ānverse 4:35 und 5:95, den Ḥadīṭ Abū Ṣurayḥs, Ibn 'Abbās' Widerlegung und die anerkannten Kapitel aller vier Rechtsschulen wegdeuten.

TEIL VI

Muta'ahḥirūn: Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim und Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb

Die späteren Gelehrten benannten großen Kufr klar, unterschieden aber Verleugnung, Erlaubterklärung, sündhafte Begierde, Unwissenheit und Unfähigkeit.

KAPITEL 26

Ibn Taymiyyah: Verpflichtung, Erlaubterklärung und sündhafte Begierde

Sein Text ist besonders wichtig, weil er die Ḥārīḡitenanwendung ausdrücklich erwähnt.

Minhāḡ as-Sunnah

من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ... فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.

„Wer nicht an die Verpflichtung glaubt, nach dem zu urteilen, was Allah Seinem Gesandten herabgesandt hat, ist ungläubig ... Wer es für erlaubt erklärt, zwischen Menschen nach dem zu urteilen, was er selbst ohne Befolgung der Offenbarung für gerecht hält, ist ungläubig.“

Ibn Taymiyyah (gest. 728), Minhāḡ as-Sunnah, Bd. 5, S. 130.

[Buchtext](#)

Die entscheidende Differenzierung

وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.

„Wer innerlich und äußerlich dem Urteil Allahs und Seines Gesandten verpflichtet ist, aber sündigt und seiner Begierde folgt, ist wie andere Sünder.“

Ibn Taymiyyah, Minhāğ as-Sunnah, Bd. 5, S. 131.

[Direkttext](#)

Seine Warnung vor der Hāriğitenanwendung

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاية الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله.

„Mit diesem Vers argumentieren die Hāriğiten, um die Herrscher zu Takfīr zu erklären, die nicht nach dem urteilen, was Allah herabgesandt hat.“

Ibn Taymiyyah, ebenda.

[Direkttext](#)

KAPITEL 27

Unfähigkeit und begrenzte Möglichkeit: der Nağāšī

Nicht jede teilweise Nichtanwendung ist Ablehnung oder Erlaubterklärung.

Ibn Taymiyyah über den Nağāšī

والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك ... ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ... بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها.

„Der Nağāšī konnte nicht nach dem Qurʾān urteilen, denn sein Volk hätte es nicht zugelassen ... Allah belastet keine Seele über ihr Vermögen ... sie urteilten mit den Regeln, die sie anwenden konnten.“

Ibn Taymiyyah, Mağmūʿ al-fatāwā, Bd. 19, S. 218-219.

[Buchtext](#)

Beweisgrenze

Der Nağāšī-Text erlaubt keine freiwillige Verwerfung des göttlichen Urteils. Er beweist den eigenständigen Einfluss von **realer Unfähigkeit und Macht** auf die Bewertung der Umsetzung. Er zerstört die Formel, jede äußerlich unvollständige Anwendung sei ohne weitere Prüfung derselbe große Kufr.

KAPITEL 28

Ibn al-Qayyim: ṭāgūt und die innere Bindung an die Gegenautorität

Seine Definition ist stark - und gerade deshalb muss sie vollständig verstanden werden.

Ibn al-Qayyim beschreibt den ṭāgūt als jedes Objekt der Grenzüberschreitung in Verehrung, Gefolgschaft oder Gehorsam. Beim Taḥākum nennt er eine Instanz, zu der ein Volk **anstelle Allahs und Seines Gesandten** zurückkehrt.

Bestandteil	Bedeutung
„anstelle Allahs und des Gesandten“	Normative Ersetzung oder Abwendung, nicht bloß technische Nutzung eines Verfahrens.
„verehrt, gefolgt oder gehorcht“	Die Art der Unterordnung bestimmt, ob ‘Ibādah, verbotener Gehorsam oder zulässige Befolgung vorliegt.
„ohne Einsicht von Allah“	Blindes Folgen entgegen der Offenbarung ist Gegenstand des Tadels.

Unzulässige Verkürzung

Nur die Wörter „zu wem sie zur Entscheidung gehen“ zu zitieren und „anstelle Allahs und Seines Gesandten“, die übrigen Kategorien und den Glaubenskonzext zu streichen, verfälscht die Definition.

KAPITEL 29

Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb: der vierte Nāqīḍ spricht von Überzeugung und Bevorzugung

Sein Wortlaut ist klarer und enger als die pauschale Verwendung durch Ghulāt.

Der vierte Nāqīḍ

من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.

„Wer glaubt, dass eine andere Rechtleitung vollkommener sei als die Rechtleitung des Propheten ﷺ oder dass das Urteil eines anderen besser sei als sein Urteil - wie derjenige, der das Urteil der ṭawāgīt bevorzugt -, ist ungläubig.“

Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb (gest. 1206), Nawāqīḍ al-Islām, vierter Nāqīḍ; auch in seinen gedruckten persönlichen Sendschreiben.

[Primärtext](#)

Der Wortlaut nennt	Der Wortlaut nennt nicht
اعتقد - eine Glaubensüberzeugung.	Das bloße Erscheinen als Beklagter.
Eine andere Rechtleitung sei vollkommener.	Wahrheitsgemäße Zeugenaussage.

Der Wortlaut nennt	Der Wortlaut nennt nicht
Ein anderes Urteil sei besser.	Registrierung oder notwendige Dokumentation.
Bevorzugung des ṭāgūt-Urteils.	Rückforderung eines zweifelsfrei zustehenden Rechts unter Bedingungen.

Keine Abschwächung - keine Überdehnung

Wer tatsächlich ein Gegenrecht für besser hält, fällt unter den klaren allgemeinen Kufrtext. Wer jedoch aus dem vierten Nāqīd jeden Gerichtstermin eines Muslims zum Nāqīd macht, fügt dem Wortlaut eine neue Handlungskategorie hinzu.

TEIL VII

Die religiösen Urteile: erlaubt, verpflichtend, ḥarām, Bid‘ah, kleiner Kufr, großer Kufr und Shirk

Diese Urteile sind keine automatische Treppe. Sie sind verschiedene Kategorien mit verschiedenen Ursachen.

KAPITEL 30

Die Urteilskategorien exakt bestimmen

Nicht das Schlagwort, sondern die tatsächliche Ursache entscheidet.

Urteil	Wann es zutreffen kann	Beispiel
Mubāḥ	Erlaubte Schlichtung, neutrale Dokumentation oder Verfahrenshandlung ohne verbotenen Anspruch.	Zwei Parteien wählen einen qualifizierten muslimischen Schiedsrichter.
Wāḡib	Wenn Schutz eines Anvertrauten, Abwehr akuten Unrechts oder wahrheitsgemäßes Zeugnis konkret verpflichtend wird.	Ein Vormund muss Vermögen eines Waisen gegen Diebstahl sichern.
Ḥarām	Lüge, Bestechung, falsche Klage, verbotener Vorteil oder wissentlich ungerechte Forderung.	Jemand verlangt Zinsen oder fremdes Eigentum, obwohl er weiß, dass es ihm nicht zusteht.
Bid‘ah	Eine erfundene religiöse Methode, Glaubensregel oder sektenhafte Institution wird zum Bestandteil des Dīn gemacht.	Eine Gruppe macht ihren eigenen Prozessweg zum neuen Islāmzeichen und takfirt jeden Außenstehenden.
Kufr aṣḡar	Eine Handlung wird Kufr genannt, ohne dass die Grundlage des Glaubens aufgehoben ist - bei bestehender innerer Bindung an Allahs Urteil.	Sündhaftes Urteil aus Begierde bei Anerkennung des göttlichen Rechts; je nach Einzelfall.

Urteil	Wann es zutreffen kann	Beispiel
Kufr akbar	Verleugnung, Erlaubterklärung, Gleichstellung, Bevorzugung oder prinzipielle Abwendung vom göttlichen Urteil.	Ein Gegenrecht wird für besser oder ebenso legitim gehalten.
Shirk akbar	Einem anderen wird ein ausschließliches Recht Allahs als unabhängige göttliche/normative Herrschaft eingeräumt oder entsprechende 'Ibādah gewidmet.	Bewusste Annahme eines Rivalen als eigenständigen Herrn des ḥalāl und ḥarām.

Keine zeitliche Eskalationsleiter

Eine Handlung wird nicht nach mehreren Wiederholungen automatisch von ḥarām zu Bid'ah, dann zu Kufr und schließlich zu Shirk. Wiederholung kann Beharrlichkeit und Schuld steigern; die **Art** des Urteils hängt aber von ihrer Ursache und Bedeutung ab.

KAPITEL 31

Kläger, Beklagter, Zeuge, Anwalt und Richter

Dieselbe Gerichtsakte enthält mehrere Personen mit verschiedenen Handlungen.

Rolle	Was geprüft wird	Mögliche Einordnung
Richter	Maßstab, Wissen, bewusste Verwerfung, Bestechung, Zwang, Irrtum.	Von gerechtem Urteil bis zu großer Sünde oder großem Kufr.
Gesetzgeber	Anspruch auf ḥalāl/ḥarām, Ersetzung der Offenbarung, Überzeugung.	Kann bei normativer Konkurrenz großen Kufr darstellen.
Kläger	Welches Recht verlangt er? Warum wählt er diesen Weg? Gibt es Alternative?	Erlaubt, ḥarām oder in klaren Ablehnungsfällen Kufr.
Beklagter	Wurde er vorgeladen? Verteidigt er sich? Billigt er das System?	Bloße Verteidigung ist nicht dieselbe freiwillige Wahl wie 4:60.
Zeuge	Sagt er wahr? Unterstützt er ein feststehendes Recht oder wissentliches Unrecht?	Zeugnis kann Pflicht, erlaubt oder ḥarām sein.
Anwalt / Vertreter	Welche Behauptungen trägt er vor? Hilft er bei Recht oder Unrecht?	Stellvertretung übernimmt den konkreten Handlungsrang, nicht automatisch das gesamte Systemurteil.
Übersetzer / Gutachter	Gibt er neutral Tatsachen wieder oder verfälscht er?	Technische Hilfe ist nicht automatisch normative Anerkennung.
Vollstreckungsorgan	Vollstreckt es ein feststehendes Recht oder wissentliches Unrecht?	Eigenständige Verantwortung für die konkrete Mitwirkung.

KAPITEL 32

Der freiwillige Kläger: die strengste praktische Prüfung

Hier besteht eher eine Wahl als beim Beklagten; trotzdem bleibt das verlangte Recht entscheidend.

Fall	Allgemeiner Hukm
Er verlangt etwas, das ihm nach der Sharī'ah sicher zusteht, und es gibt keinen wirksamen islamischen Richter.	Als angewandte Fiqhableitung kann die Nutzung des verfügbaren Weges unter Bedingungen zulässig sein: keine Billigung des Gegenrechts, nur das eigene Recht, geringstes notwendiges Mittel.
Er verlangt mehr als sein Recht, weil das Gesetz es zuspricht.	Der Mehrbetrag ist ḥarām; das Urteil macht ihn nicht ḥalāl.
Er verlässt ein erreichbares, anerkanntes sharī'ah-konformes Urteil, weil das andere System ihm verbotenen Vorteil verspricht.	Schwere Sünde und deutliche Ähnlichkeit zum Tadel von 4:60; Glaubensurteil hängt zusätzlich von Verwerfung, Erlaubterklärung und Bevorzugung ab.
Er hält das Gegenrecht für besser, gerechter oder gleichberechtigt.	Großer Kufr nach dem allgemeinen Texturteil.
Er ist über Rechtslage und Anspruch ernsthaft unklar.	Zuerst Feststellung, Beratung und Beweisführung; kein pauschaler Takfir aus bloßer Klageeinreichung.

Kennzeichnung der Ableitung

Die bedingte Erlaubnis, ein feststehendes Recht mangels islamischer Gerichtsbarkeit über ein bestehendes Gericht zu sichern, ist eine **Fiqh-Anwendung aus Notwendigkeit, Eigentumsschutz und dem Verbot, mehr als das eigene Recht zu nehmen**. Sie ist kein wörtliches Zitat eines frühen Imāms über moderne Staaten.

KAPITEL 33

Der Beklagte und die vorgeladene Person

Wer verklagt wird, hat das Gericht nicht dadurch zum bevorzugten Richter gewählt.

- Eine Vorladung, Festnahme oder Klage erzeugt keine freie irādah im Sinn der willentlichen Abwendung von 4:60.
- Selbstverteidigung ist grundsätzlich von der Zustimmung zur Rechtsordnung zu trennen.
- Der Beklagte darf nicht lügen, fremdes Recht nehmen oder ein klares göttliches Urteil verspotten.
- Er darf Einwände, Beweise und zulässige Verteidigungsmittel benutzen, soweit dadurch kein eigenständiges Unrecht begangen wird.
- Ein Vergleich kann zulässig sein, wenn er kein Verbotenes erlaubt und kein feststehendes Recht Unbeteiligter verletzt.

Takfir wegen bloßer Anwesenheit

Wer einen Muslim allein deshalb takfirt, weil er als Beklagter erscheint oder sich gegen Haft, Enteignung, falsche Anschuldigung oder Sorgerechtsentzug verteidigt, hat weder die Willenskomponente von 4:60 noch die Rollenunterscheidung berücksichtigt.

KAPITEL 34

Nur das feststehende Recht - niemals der verbotene Überschuss

Das ist die schärfste Grenze bei der praktischen Rechtsverfolgung.

Gerichtliche Zuerkennung	Sharī'ah-Einordnung
Rückgabe des eigenen, nachweisbaren Eigentums.	Grundsätzlich das eigene Recht.
Ersatz eines tatsächlich verursachten Schadens in zulässiger Höhe.	Kann das eigene Recht sein; konkrete Berechnung benötigt Fiqhkenntnis.
Verzugszinsen oder Zinsaufschläge.	Nicht allein durch Urteil ḥalāl.
Pauschaler Strafschaden über den tatsächlichen Anspruch.	Nicht automatisch zulässig; gesonderte sharī'ahrechtliche Prüfung.
Erbanteil über den islamischen Anteil hinaus.	Der staatliche Titel ändert die innere Eigentumslage nicht.
Sorgerechtsregel, die Schutz vor konkretem Schaden gewährleistet.	Ziel, Mittel und Kindeswohl müssen geprüft werden; kein automatisches Glaubensurteil.

Der Ḥadīṭ Umm Salamah ist hier der direkte Maßstab: Die Überzeugungskraft einer Partei oder der äußere Titel verwandelt fremdes Recht nicht in Eigentum.

KAPITEL 35

Zwang, Notwendigkeit, Unfähigkeit und fehlende Alternative

Diese Begriffe entschuldigen keinen großen Shirk; sie können aber zeigen, dass die Handlung gar nicht dessen Wesen besitzt.

Begriff	Präzise Bedeutung	Missbrauch vermeiden
Ikrāh	Erheblicher Zwang oder Drohung, die Willensfreiheit rechtlich relevant einschränkt.	Nicht jede Unbequemlichkeit ist Zwang.
Ḍarūrah	Eine ernsthafte Notlage mit drohendem schwerem Schaden.	Nicht jeder wirtschaftliche Vorteil ist Notwendigkeit.

Begriff	Präzise Bedeutung	Missbrauch vermeiden
Ḥāḡah	Ein starkes Bedürfnis, das je nach Kapitel Erleichterung begründen kann.	Bedarf hebt nicht beliebig klare Verbote auf.
‘Ağz	Reale Unfähigkeit, eine Pflicht vollständig umzusetzen.	Unfähigkeit ist von Ablehnung und Bequemlichkeit zu trennen.
Fehlende Gerichtsalternative	Kein erreichbares, anerkanntes und vollstreckbares shari‘ah-konformes Forum.	Die bloße Behauptung genügt nicht; realistische Schlichtung ist zu prüfen.

Wichtiger logischer Punkt

Es ist falsch zu sagen: „Notwendigkeit erlaubt Shirk.“ Richtig ist: Eine erzwungene Verteidigung oder technische Rechtsnutzung kann **von Anfang an nicht dieselbe glaubensmäßige Handlung** sein wie die freie Bevorzugung eines ṭāḡūt-Urteils.

KAPITEL 36

Wo Bid‘ah tatsächlich liegt

Bid‘ah ist eine eigenständige religiöse Kategorie, keine automatische Vorstufe des Shirk.

Bid‘ah kann im Themenfeld auftreten, wenn:

- eine Gruppe eine nicht offenbarte Takfirregel zum Glaubensgrundsatz macht,
- ein bestimmtes Organisations- oder Gerichtsmodell als unfehlbares Islāmzeichen behandelt wird,
- ein selbsternannter „Richter“ ohne Wissen, Befugnis und Gerechtigkeit ein sektiererisches Parallelgericht errichtet,
- jeder Widerspruch gegen den Gruppenführer als Widerspruch gegen Allahs Urteil erklärt wird,
- Begriffe wie ṭāḡūt, ḥākimiyyah und kufr aus den Erklärungen der Salaf herausgelöst und als neue einfache Takfirformel benutzt werden.

Bid‘ah kann unterschiedliche Schwere besitzen

Eine Bid‘ah kann nicht-kufrisch oder kufrisch sein. Der Name allein entscheidet nicht; Inhalt und notwendige Konsequenz der erfundenen Lehre müssen geprüft werden.

KAPITEL 37

Wo großer Kufr und Shirk zweifelsfrei benannt werden

Klarheit gegen Ghulūw darf nicht zur Verharmlosung führen.

Ursache	Allgemeines Urteil
Leugnung, dass Allahs und des Gesandten Urteil verpflichtend ist.	Großer Kufr.
Erlaubterklärung, unabhängig von der Offenbarung ein rivalisierendes ḥalāl und ḥarām zu setzen.	Großer Kufr; kann Shirk in der Rubūbiyyah/ Ulūhiyyah der Gesetzgebung enthalten.
Glaube, ein Gegenrecht sei besser oder gerechter.	Großer Kufr; ausdrücklich im vierten Nāqīd.
Gleichstellung beider Systeme in ihrer normativen Berechtigung.	Großer Kufr.
Hass, Verspottung oder bewusste Zurückweisung eines eindeutigen Offenbarungsurteils.	Großer Kufr, wenn Wortlaut und Bedeutung feststehen.
Bewusste Wahl des ṭāgūt aus Abwendung von einem erkannten prophetischen Urteil.	Qur'ānisch verurteilter Grundfall von 4:60-65; Einzelfallurteil erfordert Feststellung der tatsächlichen Merkmale.

KAPITEL 38

Aussage, Handlung und bestimmte Person

Der allgemeine Ḥukm muss klar sein; der Takfir al-mu'ayyan verlangt zusätzliche Feststellungen.

Ebene	Frage
Allgemeine Aussage	Ist „ein anderes Recht ist besser als Allahs Urteil“ großer Kufr? - Ja.
Allgemeine Handlung	Ist das bewusste Verlassen des göttlichen Urteils zum ṭāgūt aus Bevorzugung großer Kufr? - Ja.
Tatsächlicher Einzelfall	Hat die Person genau das gesagt oder getan? Ist die Zuschreibung vollständig und zuverlässig?
Gemeinte Bedeutung	Meint sie normative Bevorzugung oder nur eine technische Aussage über Verfahrensgeschwindigkeit?
Wissen und Beweiszugang	Versteht sie den klaren Gegenstand und die notwendige Folge ihrer Aussage?
Zwang / Fehlinterpretation	Besteht anerkannter Ikrāh, ein relevanter Irrtum oder eine sprachliche Verwechslung?
Rechtsfolge	Wer besitzt Wissen und Autorität, die Folgen eines Takfirurteils festzustellen?

Keine Ausrede für klaren Kufr

Die Einzelfallprüfung bedeutet nicht, eine klare Verwerfung der Offenbarung als „bloßen Fehler“ umzubenennen. Sie verhindert nur, dass ein nicht bewiesener innerer Glaube aus einem Formular, einer Vorladung oder einem verkürzten Video erfunden wird.

TEIL VIII

Widerlegung der wichtigsten Šubuhāt der Ghulāt

Die folgenden Einwände werden nicht mit allgemeinen Beschwichtigungen beantwortet, sondern mit Qur'ān, authentischer Sunnah, Athār und Fiqhstruktur.

KAPITEL 39

Zwölf verbreitete Šubuhāt - präzise beantwortet

Pauschale Formeln werden durch die vollständigen Texte geprüft.

Šubhah	Antwort
„Jeder Taḥākum ist Shirk, weil das Wort in 4:60 steht.“	Das Wort kommt auch in erlaubten Fiqhzusammenhängen vor. 4:60 beschreibt irādah, Abwendung vom Gesandten und Wahl des ṭāgūt.
„Lā ḥukma illā lillāh verbietet menschliche Richter.“	‘Alī nannte dies einen wahren Satz mit falscher Absicht; 4:35 und 5:95 übertragen Menschen Urteil.
„Ibn ‘Abbās akzeptierte Taḥkīm nur in Kleinigkeiten.“	Er fragte ausdrücklich, ob die Versöhnung von Blut und Gemeinschaft weniger würdig sei als Jagdentschädigung und Ehekonflikt.
„Ein Beklagter erkennt durch Erscheinen den ṭāgūt an.“	Vorladung und Verteidigung sind keine freie normative Wahl; Anerkennung muss bewiesen werden.
„Wer einen Anwalt nimmt, macht ihn zum Priester des Gesetzes.“	Stellvertretung ist eine Fiqhhandlung. Ihr Urteil folgt dem konkreten Vortrag und Anspruch.
„Ein Kläger betet das Gericht an.“	Klage ist keine ‘Ibādah per Definition. Verlangter Anspruch, Überzeugung und Alternative bestimmen das Urteil.
„Jedes Urteil gegen die Sharī‘ah ist Kufr akbar.“	Ibn ‘Abbās, Ṭāwūs, ‘Aṭā’ und Ibn Taymiyyah unterscheiden Verleugnung/Erlaubterklärung von sündhafter Begierde.
„Kufr dūna kufr gilt nur für einen einzelnen Richterfall, nie für wiederholte Praxis.“	Die genaue Anwendung kann schwerer werden; dennoch bleibt die Ursache - Erlaubterklärung oder sündhafte Nichtanwendung - entscheidend. Wiederholung allein ersetzt die Glaubensfeststellung nicht.
„Notwendigkeit wird benutzt, um Shirk zu erlauben.“	Die Behauptung ist falsch formuliert: Viele Fälle sind wegen Zwang, Rollenunterschied und rechtmäßigem Anspruch nicht das Wesen des großen Shirk.
„Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb takfirte jeden Gerichtsbesucher.“	Sein vierter Nāqiḍ nennt Glauben an Vollkommenheit, Besserkeit und Bevorzugung eines Gegenurteils.

Šubhah	Antwort
„Die vier Rechtsschulen sind hier irrelevant, weil es um ‘Aqīdah geht.“	Sie beweisen, dass Taḥkīm und Muḥākamah keine einheitliche ‘Ibādahkategorie sind. ‘Aqīdah und Fiqh müssen zusammen korrekt angewandt werden.
„Wer Details verlangt, ist Murǧī‘.“	Die Salaf selbst unterschieden Textkontext, Rangstufen und menschliches Taḥkīm. Detailprüfung ist Sunnah, nicht Irǧā‘.

KAPITEL 40

Konkrete Fallmatrix

Die Matrix ersetzt keine Fatwa zum Einzelfall; sie zeigt, welche Tatsachen festgestellt werden müssen.

Fall	Primäre Einordnung	Zusatzprüfung
Muslim wird wegen einer falschen Forderung verklagt und verteidigt sich.	Grundsätzlich erlaubte Abwehr.	Keine Lüge, kein verbotener Gegenanspruch.
Muslim meldet Diebstahl, um Eigentum zurückzuerhalten.	Kann erlaubt oder nötig sein.	Nur eigenes Recht; Folgen für Unschuldige vermeiden.
Muslim verlangt Zinsen, weil das Gesetz sie zuspricht.	Ḥarām.	Hält er Zins für erlaubt, entsteht eine eigenständige Glaubensfrage.
Muslim erklärt das staatliche Familienrecht für gerechter als Allahs Urteil.	Allgemein großer Kufr.	Exakter Wortlaut, Verständnis und Einzelfallprüfung.
Muslim registriert Geburt, Ehe, Firma oder Eigentum.	Verwaltungsakt, nicht automatisch Taḥākum.	Enthält der Vorgang eine konkrete verbotene Erklärung?
Muslim sagt als Zeuge wahrheitsgemäß aus.	Kann erlaubt oder verpflichtend sein.	Keine Hilfe bei Unrecht.
Muslim beauftragt einen Anwalt, nur einen festen Anspruch vorzutragen.	Stellvertretung kann erlaubt sein.	Vortrag und Mittel müssen zulässig sein.
Muslim wird vorgeladen und schweigt aus Angst vor „Taḥākum“, wodurch fremdes Recht verloren geht.	Nicht automatisch Frömmigkeit; Unterlassen kann Pflichtverletzung sein.	Schutzpflichten und reale Folgen prüfen.
Zwei Muslime wählen einen qualifizierten muslimischen Schiedsrichter.	Klassisch anerkanntes Taḥkīm.	Eignung, Gegenstand, Sharī‘ah-Konformität.
Eine Sekte setzt einen Unwissenden als „Richter“ ein und takfirt alle Ablehnenden.	Bid‘ah, zulm und möglicherweise weitere schwere Urteile.	Konkrete Aussagen und Überzeugungen.
Richter urteilt aus Bestechung entgegen erkanntem Recht, hält es aber für harām.	Große Sünde; kann kufr aṣḡar genannt werden.	Keine automatische Erlaubterklärung unterstellen.

Fall	Primäre Einordnung	Zusatzprüfung
Richter hält sich für berechtigt, Allahs eindeutiges Urteil durch besseres Gegenrecht zu ersetzen.	Großer Kufr.	Tatsächliche Überzeugung muss feststehen.

KAPITEL 41

Was jeder Hauptbeleg tatsächlich beweist

Ein Beleg darf weder verkürzt noch über seinen Gegenstand hinaus benutzt werden.

Beleg	Beweist	Beweist nicht
An-Nisā' 4:60-65	Kufrpflicht am ṭāgūt, Verbot willentlicher Abwendung, Pflicht vollständiger Annahme des Prophetenurteils.	Dass jeder Beklagte oder Zeuge ein ṭāgūt-Urteil bevorzugt.
Al-Mā'idah 5:44-50	Verpflichtung zum offenbarten Urteil; großer Kufr bei Verleugnung/ Erlaubterklärung; Warnung vor Begierde.	Dass jede einzelne Prozesshandlung denselben Rang besitzt.
4:35 und 5:95	Allah erlaubt und ordnet menschliches Taḥkīm an.	Dass jeder beliebige Schiedsrichter gültig urteilt.
'Alī: „wahres Wort, falsche Absicht“	Die Formel „nur Allah urteilt“ kann ḥāriḡitisch überdehnt werden.	Dass Allahs alleinige höchste Herrschaft abgeschwächt wäre.
Ibn 'Abbās' Debatte	Menschliches Taḥkīm ist nicht an sich Kufr.	Dass jedes politische Schiedsverfahren richtig war.
Umm Salamah	Äußeres Urteil macht fremdes Recht nicht ḥalāl.	Dass Gerichte bedeutungslos oder unnötig sind.
Vier Madhāhib	Taḥkīm ist ein legitimer Fiqhgegenstand mit Bedingungen.	Dass nichtislamische Normsetzung akzeptabel wäre.
Ibn Taymiyyah	Verleugnung/Erlaubterklärung = großer Kufr; sündhafte Begierde bei Bindung = Sünde; Ḥawāriḡ missbrauchen den Vers.	Eine pauschale Freigabe aller Systeme.
Vierter Nāqid	Besserhalten und Bevorzugung des Gegenurteils = Kufr.	Takfīr allein wegen eines Gerichtstermins.

KAPITEL 42

Abschließendes Ergebnis

Ahl as-Sunnah verbindet die unverkürzte Herrschaft der Offenbarung mit der unverkürzten Gerechtigkeit im Takfīr.

Allah allein besitzt das absolute Recht, den Dīn festzulegen und verbindlich über ḥalāl und ḥarām zu bestimmen. Die Rückgabe von Streitfragen an Qur'ān und authentische Sunnah ist Pflicht. Wer das Urteil Allahs verleugnet, ein Gegenrecht für besser oder gleichwertig hält, die Abwendung für erlaubt erklärt oder bewusst einen normativen Rivalen annimmt, fällt unter klare Texte des großen Kufr.

Ebenso klar ist: **Nicht jede Muḥākamah ist Taḥākum ilā ʔ-ʔāgūt. Nicht jedes Taḥākum ist Shirk. Nicht jedes falsche Urteil ist Kufr akbar. Nicht jeder Verfahrensbeteiligte teilt das Urteil des Richters oder Gesetzgebers.** Der Qurʾān ordnet menschliches Taḥkīm an; der Prophet ﷺ lobte gerechte Schlichtung; ʿAlī und Ibn ʿAbbās widerlegten die Ḥārīḡiten; die vier Rechtsschulen behandelten Taḥkīm als legitimen Fiqhgegenstand; Ibn Taymiyyah unterschied Verleugnung und Erlaubterklärung von sündhafter Begierde; Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb knüpfte seinen vierten Nāqīd ausdrücklich an Glauben an Besserkeit und Bevorzugung.

Endgültiger Leitsatz

Die richtige Prüfung lautet nicht: „War die Person in einem Gericht?“ Sondern: **Was hat sie gewollt, verlangt, anerkannt, abgelehnt, geglaubt und tatsächlich getan?** Erst danach kann zwischen erlaubt, verpflichtend, ḥarām, Bidʿah, kleinem Kufr, großem Kufr und Shirk unterschieden werden. Pauschaler Takfir durch Orts-, Formular- oder Rollenassoziation ist nicht der Weg der Ṣaḥābah und Salaf.

ANHANG

Bibliographie und Direktnachweise

Qurʾān und frühe Tafsīrquellen

- Aṭ-Ṭabarī, *Ġāmiʿ al-bayān*, zu an-Nisāʾ 4:60-65 und al-Māʾidah 5:44-50. [4:60](#) · [4:61](#) · [4:65](#) · [5:44](#)
- *at-Tafsīr al-maʾtūr*, Sammlung der Athār zu 4:60 und 5:44. [4:60](#) · [5:44](#)
- Makki ibn Abī Ṭālib, *al-Hidāyah ilā bulūḡ an-nihāyah*, zu 4:60. [Direkttext](#)
- Al-Baḡawī, *Maʾālim at-tanzīl*, zu 4:60. [Direkttext](#)
- Al-Qurṭubī, *al-Ġāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān*, zu 4:60. [Direkttext](#)
- Ibn Kaṭīr, *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm*, zu 4:60. [Direkttext](#)

Authentische Sunnah und Athār

- Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1066: ʿAlī und die Ḥarūriyyah. [Nachweis](#)
- Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1700: Offenbarungskontext der drei Verse 5:44, 45, 47.
- Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1713: Ḥadīṭ Umm Salamah über das äußere Urteil. [Nachweis](#)
- Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1768 und Ṣaḥīḥ al-Buḥārī: Urteil Saʿd ibn Muʿāds. [Nachweis](#)
- Sunan Abī Dāwūd Nr. 4955: Hānīʾ ibn Yazīd/Abū Ṣurayḥ. [Nachweis](#)
- Sunan at-Tirmidī Nr. 1322: Drei Richter. [Nachweis](#)
- Bericht Ibn ʿAbbāsʾ in der Debatte mit den Ḥawārīḡ, u. a. al-Ḥākim und al-Bayhaqī. [Nachweis](#)

Sprache und Fiqh der vier Rechtsschulen

- Ibn Fāris, *Muʿġam Maqāyīs al-luḡah*, Bd. 2, S. 91, Wurzel ḥ-k-m. [Buchtext](#)
- Al-ʿAynī, *al-Bināyah šarḥ al-Hidāyah*, Bd. 9, S. 58, Bāb at-Taḥkīm. [Ḥanafī](#)
- Al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb, *al-Maʿūnah*, Bd. 3, S. 1510, Taḥkīm ḡayr al-ḥākim. [Mālikī](#)
- An-Nawawī, *Minḥāḡ at-ṭālibīn*, S. 336, Kitāb al-Qaḍāʾ. [Šāfiʿī](#)
- Ibn Qudāmah, *al-Muḡnī*, Bd. 10, S. 94, Faṣl fī t-taḥkīm. [Ḥanbalī](#)

Mutaʾaḥḥirūn

- Ibn Taymiyyah, *Minḥāḡ as-Sunnah*, Bd. 5, S. 129-131. [Buchtext](#)
- Ibn Taymiyyah, *Maḡmūʾ al-fatāwā*, Bd. 19, S. 217-219, Naḡāšī und Unfähigkeit. [Buchtext](#)
- Ibn al-Qayyim, *Iʾlām al-muwaqqiʿīn*, Definition des ʔāgūt. [Textnachweis](#)
- Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb, *Nawāqīd al-Islām*, vierter Nāqīd; Primärtext in den persönlichen Sendschreiben. [Buchtext](#)

Hinweis zu Seitenzahlen

Band- und Seitenangaben folgen den verlinkten beziehungsweise bezeichneten Ausgaben. Andere Drucke können abweichende Seitenzählungen besitzen. Deshalb stehen zusätzlich Werk, Kapitel, Vers oder Ḥadīṭnummer und ein anklickbarer Direktnachweis.